

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K A D A Ň

stavební úřad

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

Č.J.: SÚ/3/2026/ZAM/Šeb
SPIS. ZN.: MUKK/ 572/2026
SK. ZN./LH A 10
VYŘIZUJE: Petr Šebek
TEL.: 474 319 541
E-MAIL: petr.sebek@mesto-kadan.cz
DATUM: 6.1.2026

ROZHODNUTÍ O ODMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI

Výroková část:

Městský úřad Kadaň, odbor stavební úřad, jako správní úřad příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) v souladu s § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) posoudil žádost doručenou prostřednictvím datové schránky, evidovanou pod č.j.: SÚ/3/2026/ZAM/Šeb, spis. zn.: MUKK/11/2026 ze dne 2.1.2026 podala společnost **Hubexo Czech Republic and Slovakia s.r.o., IČO 03441725, Klicperova 3208/12, 150 00 Praha** (dále jen "žadatel"), a po posouzení žádosti podle § 15 odst. 1 InfZ

z a m ě t á

žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v tomto rozsahu:

Dovoluji si Vás oslovit ve věci poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Naším cílem je **je pravidelně zpřístupňovat široké veřejnosti srozumitelně, anonymizované a agregované statistiky o rozhodovací činnosti stavebního úřadu; výstupy budou zdarma dostupné všem na našem webu (bez registrace) během tohoto roku.**

(Předchozí žádosti v minulých letech sloužily rovněž ke sběru podkladů pro veřejně prospěšné statistiky. Další souhrnný přehled zveřejníme taktéž v novém roce a zahrneme do něj i rozhodnutí poskytnutá na základě předchozích žádostí.)

Přínos pro občany:

- **Včasná a informovaná účast veřejnosti** – občané snáze sledují, kdy a jak se zapojit do řízení v obci.
- **Podklady pro zlepšování infrastruktury** – nárůst záměrů v lokalitách dává data pro požadavky na MHD, školky, parkování apod.
- **Srozumitelné přehledy místo studia spisů** – základní trendy a počty ne jednom místě, což zároveň snižuje počet individuálních dotazů na úřad.
- **A další.**

Získané dokumenty zároveň slouží i odborné veřejnosti (např. generálním dodavatelům, stavebním firmám, výrobcům a dodavatelům stavebních materiálů a řemeslníkům) k lepší orientaci v plánovaných stavebních záměrech a koordinaci kapacit.

Za účelem kontinuity a srovnatelnosti veřejných statistik budeme obdobnou žádost podávat vždy po skončení kalendářního čtvrtletí za bezprostředně předcházející období. Periodicita je nezbytná k tomu, aby veřejnost měla aktuální a porovnatelné informace o rozhodovací činnosti stavebních úřadů v čase.

Z tohoto důvodu Vás žádáme v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií v elektronické podobě, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, a to:

Dle zákona č. 183/2006 Sb. (řízení zahájena do 30. 6. 2024)

- ☐ Ohlášení stavby
- ☐ Územní souhlas
- ☐ Veřejnoprávní smlouva o umístění stavby
- ☐ Územní rozhodnutí
- ☐ Společné povolení (územní + stavební)
- ☐ Stavební povolení
- ☐ Veřejnoprávní smlouva o provedení stavby
- ☐ Veřejnoprávní smlouva o umístění a provedení stavby
- ☐ Souhlas s ohlášením stavby
- ☐ Rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením
- ☐ Rozhodnutí o odstranění stavby (nebo nařízení odstranění)
- ☐ Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
- ☐ Jakýkoliv dokument nahrazující výše zmíněné
- ☐ I nepravomocné rozhodnutí, povolení ze všech výše uvedených dokumentů

Dle zákona č. 283/2021 Sb. (řízení zahájena od 01. 07. 2024)

- ☐ Povolení záměru
- ☐ Rámcové povolení
- ☐ Změna rámcového povolení
- ☐ Změna povolení záměru
- ☐ Povolení odstranění stavby
- ☐ Rozhodnutí o nařízení odstranění stavby
- ☐ Jakýkoliv dokument nahrazující výše zmíněné
- ☐ I nepravomocné rozhodnutí, povolení ze všech výše uvedených dokumentů

vydaných pro právnické osoby Vaším správním orgánem za období od 01.10.2025 do 31.12.2025 týkající se pouze pozemních staveb (budov) bez infrastruktury. Žádáme o zaslání úplných elektronických kopií celých dokumentů (rozhodnutí), a to včetně jejich kompletní výrokové části, podmínek i odůvodnění. Upozorňujeme, že za poskytnutí informace nepovažujeme zaslání pouhých titulních stran, výpisů z evidence, rejstříkových karet či stručných přehledů.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Hubexo Czech Republic and Slovakia s.r.o., IČ 03441725, Klicperova 3208/12, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Odůvodnění:

Dne 2.1.2026 podal žadatel prostřednictvím datové schránky žádost v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jejíž hlavním cílem je získat informace dle tohoto zákona o povolení staveb (budov bez infrastruktury) povolovaných dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 283/2021 Sb. vydaných v období 1.10. – 31.12.2025 pro právnické osoby a zejména žádá kopie těchto dokumentů.

Správní orgán na základě posouzení žádosti o poskytnutí informace žádost odmítl, jelikož žádost o informace dle InfZ vyhodnotil jako šikanózní jednání a jako zneužití práva na informace v souladu s rozsudkem NSS čj. 1 As 17/2008-67 ze dne 7. 5. 2008, který uvádí následující:

„Právo na informace se řadí mezi politická práva jednotlivců. Jeho smyslem je kontrola činnosti veřejné správy (resp. tzv. povinných osob), mimo jiné též kontrola vynakládání veřejných prostředků a hospodaření s veřejným majetkem.“

Zneužití práva se často projevuje v jednání osob vůči orgánům veřejné moci. Výše uvedená žádost a obdobná podání směřující vůči orgánům veřejné moci pak ochromují jejich činnost. Ty jsou přehlcneny a nemohou se naplno věnovat vyřizování jiné agendy.

Státní orgány a orgány státní samosprávy mají povinnost přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti, **základní smysl a účel InfZ je však kontrola výkonu veřejné moci**. Judikatura správních soudů spatřuje smysl a účel informačního zákona zejména jako prostředek účinné sebereflexe veřejné moci a prostředek prevence, když povinnost zodpovědět dožadované informace zpravidla vede veřejnou moc k tomu, aby se chovala řádněji, než kdyby se veřejné kontroly nemusela obávat.

Správní orgán dle všech dostupných podkladů (žádost, webové stránky žadatele atd.) dovodil, že cílem podání žádosti jsou pouze soukromé zájmy žadatele a jedná se tedy o institut zjevného zneužití práva na informace ve veřejném právu tak, jak tento institut pojmají správní soudy.

Společnost Hubexo Czech Republic and Slovakia s.r.o. (dále jen Hubexo) vznikla jako právní nástupce společnosti Istav Media s.r.o. k datu 1.6.2025 pod stejným IČ, na stejné adrese, se stejnou datovou schránkou, tedy zcela účelově k opětovnému získávání informací od povinných subjektů jako u předešlé společnosti, která obdobné informace žádala v předchozích letech. Na webových stránkách předchůdce společnosti Hubexo je k dnešnímu dni uvedeno, že zdrojem informací pro jejich databáze jsou stavební úřady, webové portály, úřední desky, novinové články, blogy atd. Žadatel nabízí aktuální a přesné informace o plánovaných stavbách v České republice a na Slovensku, ať se jedná o soukromé, komerční nebo veřejné projekty, které dle referencí uvedených na uvedeném webu žadatele využívají velké společnosti pohybující se v oboru stavebnictví. Obdobu mají současné webové stránky společnosti Hubexo (<https://nee.hubexo.com/cs/>), které v podstatě nabízejí stejný systém „Istav-Smart“, ze které společnost s největší pravděpodobností profituje. Správní orgán je toho názoru, že došlo pouze ke změně názvu společnosti, která provozuje naprosto shodný systém podnikatelské činnosti.

Zneužití práva se dle právní teorie rozumí chování, kterým má být dosaženo nedovoleného výsledku, avšak takové jednání není zakázané, je ovšem dovolené jen zdánlivě. Základní zásada zákazu zneužití práva je výslovně zakotvena přímo v občanském zákoníku, dle kterého zjevné zneužití práva nepoužívá právní ochrany. Ačkoliv tato zásada není explicitně zakotvena v žádném právním předpise veřejného práva, má své důležité a nezbytné uplatnění i v tomto případě.

Podatel v žádosti nově zmiňuje výčet přínosů, jako je včasná informovanost občanů, podklady pro zlepšování budování infrastruktury (MHD, mateřské školky, parkování) či srozumitelné přehledy místo studia spisů atd.

Městský úřad Kadaň, stavební úřad, - při zamítnutí žádosti byla použita rozhodnutí i jiných správních orgánů ve stejné věci.

Dne 8.1.2025 pod č.j.: MMBB/437/2025/MěÚ/ZuKo/2 vydal Magistrát Města Mladá Boleslav, Komenského náměstí 128, 293 01 Mladá Boleslav, rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb, InfZ, ze dne 2.1.2025. Proti tomuto rozhodnutí ze dne 8.1.2025 se dne 21.1.2025 společnost Istav Media, s.r.o., IČ 03441725, se sídlem Klicperova 3208/12, 150 00 Praha 5, odvolala.

Podané odvolání Krajský úřad Středočeského kraje, odbor legislativně právní, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podle ustanovení § 90 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, rozhodnutím č.j.: 029667/2025/KUSK/2 ze dne 17.2.2025 zamítl a rozhodnutí povinného subjektu potvrdil.

Dne 25.7.2025 společnost Hubexo Czech Republic and Slovakia s.r.o., IČ 03441725 se sídlem Klicperova 3208/12, 1500 00 Praha 5 – Smíchov (z uvedené adresy společnosti a uvedeného IČA je patrné, že se jedná o právního nástupce společnosti Istav Media, s.r.o., IČ 03441725, se sídlem Klicperova 3208/12, 150 00 Praha 5), odvolala podle § 16 odst. 1 InfZ proti rozhodnutí Města Kněžmost, stavebnímu úřadu, Na Rynku 51, 294 02 Kněžmost.

Dne 2.10.2025 podala společnost Hubexo Czech Republic and Slovakia s.r.o., IČ 03441725 se sídlem Klicperova 3208/12, 1500 00 Praha 5 – Smíchov, žádost o poskytnutí informací prostřednictvím datové schránky evidovanou pod č.j.: OÚ/STAV/1606/2025. Podanou žádost Úřad Městys Březno, stavební úřad, Březno 13, 294 06 Březno, posoudil podle § 15 odst. 1 InfZ a vydal dne 17.10.2025 rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb, InfZ.

Podané odvolání společnosti Hubexo Czech Republic and Slovakia s.r.o., IČ 03441725, ze dne 2.10.2025 proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., InfZ, ze dne 17.10.2025 Krajský úřad Středočeského kraje, odbor legislativně právní, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podle ustanovení § 90 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, rozhodnutím č.j.: 167037/2025/KUSK ze dne 8.12.2025 zamítl a rozhodnutí povinného subjektu potvrdil.

Tyto „přínosy pro občany“ správní orgán vyhodnotil jako ryze účelové - pro získání požadovaných informací:

„Včasná informovanost občanů – občané snadně sledují kdy a jak se zapojit do řízení v obci“

Každý správní orgán u každého správního řízení musí velmi pečlivě určit účastníky řízení, a to tak, aby nebyl žádný z účastníků opomenut – to stanovuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, příp. zvláštní zákon, v tomto případě stavební zákon, na druhé straně ne každý subjekt může být účastníkem řízení. Stavební zákon č. 283/2021 Sb. nově stanovuje, že v obci bez územního plánu musí být každý záměr projednán veřejně, tzn. o správním řízení je informována široká veřejnost prostřednictvím úřední desky a zároveň jsou informace zveřejněné na webových stránkách každé obce. Další možností je, že občan či další právní subjekt, který se chce zapojit do dění ve své obci se může účastnit zasedání zastupitelstva, které je veřejnosti přístupné a kde se musí projednávat veškeré záměry, které obec zamýšlí.

Dle správního orgánu se tento „přínos pro občany“ mine účinkem, jelikož poskytnuté informace správním orgánem o rozhodnutí či povolení stavby jsou již v době poskytnutí informace dle InfZ s nabytou právní mocí, příp. právním účinkem.

„Podklady pro zlepšování infrastruktury – nárůst záměrů v lokalitách dává data pro požadavky na MHD, školky, parkování apod.“

Podklady pro zlepšování infrastruktury má k dispozici z jednotlivých správních řízení každá příslušná obec, která je ze zákona vždy účastníkem řízení, a to i když není přímo dotčena pozemkem, na kterém se bude stavba provádět, a to primárně z důvodu, aby každá obec mohla chránit zájmy svých občanů a obce jako celku. Povinnost zajistit dopravní obslužnost mají kraje a na svém území také obce, ale v jiném rozsahu. Kraj zajišťuje základní dopravní obslužnost v celém svém územním obvodu, včetně dopravy do spádových škol, zatímco obec zajišťuje dopravu nad rámec krajské obslužnosti, tedy na svém území. Podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem. Obec je ze zákona povinna zajistit vzdělávání dětí a žáků s trvalým bydlištěm v dané obci. Zřizuje mateřské a základní školy a další školská zařízení, příslušný kraj pak zřizuje školy střední. Kraje a obce tato zařízení zřizují jako školské právnické osoby nebo příspěvkové organizace (zákon č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)). Žadatel uvádí, že informace získané na základě žádosti, budou podkladem pro zlepšování infrastruktury. Toto tvrzení vnímá správní orgán jako ryze účelové, které pro veřejnost nemá deklarovaný přínos. Občan nemá práva, která se podatel snaží svým tvrzením vyvolat.

„Srozumitelné přehledy místo studia spisů – základní trendy a počty na jednom místě, což zároveň snižuje počet individuálních dotazů na úřad“

Další z „přínosů pro občany“, kterým žadatel argumentuje. Možnost nahlížení do spisu stanovuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Individuální dotazy občanů jsou řešeny individuálně, a to vždy podle zákonného postavení daného občana k dané věci.

Správní orgán si znovu stojí za svým uvážením, že se opět jedná o ryze účelové získání informací, které správní orgán vnímá jako podnikatelský účel za finanční úplatu.

Z výše uvedeného správní orgán žádost žadatele vyhodnotil, že se nejedná o standardní výkon ústavně zaručeného práva na informace, neboť nevykazuje žádný vztah k potřebě kontroly činnosti povinného subjektu či k hospodaření s veřejnými prostředky. Má povahu předem připraveného formuláře, který je

v nezměněné podobě rozesílán v pravidelných intervalech mnoha desítkám stavebních úřadů. Žádost postrádá individuální vazbu na činnost povinného subjektu a nesměřuje k zajištění kontroly jeho fungování, nýbrž představuje plošný sběr dokumentů pro soukromé podnikatelské účely žadatele.

Žadatel požaduje kopie všech rozhodnutí vydaných pro právnické osoby v daném období, tedy plošně, nikoli cíleně – tím se ztrácí „kontrolní funkce“ InfZ. Jedná se o součást dlouhodobého a systematického postupu žadatele, který by takto hromadně získával podklady pro svou podnikatelskou činnost – databázi stavebních záměrů. Jde tedy o součást obchodního modelu žadatele, nikoliv o reálný zájem na kontrole činnosti konkrétního orgánu. Takový postup přesahuje meze výkonu práva na informace a naplňuje znaky jeho zneužití, jak je vymezuje judikatura NSS (srov. rozsudek NSS ze dne 7. 5. 2008, č. j. As 17/2008-67, a další). Správní orgán tedy usuzuje, že poskytnutí informací představuje zjevné zneužití práva, aniž by byl naplněn legitimní veřejný zájem.

Judikatura se k principu zákazu zneužití práva vyjadřuje, a to tak, že „je institutem ztělesňujícím korigující funkci principu poctivosti“. Slouží k tomu, aby pomocí něj byla odepřena právní ochrana takovému výkonu práva, který sice formálně odpovídá zákonu či obsahu existujícího právního vztahu, avšak jenž je vzhledem k okolnostem případu nepřijatelný.

Zásada zákazu zneužití práva je prostoupena celým právním řádem a je jednou z nejdůležitějších zásad, na kterých je právní řád postaven. Za zneužití práva lze dle výkladu správních soudů označit takové jednání, jež je pocítováno jako zjevně nespravedlivé pro svůj rozpor s určitými základními hodnotami, dále pak jednání, jímž je dosahováno nedovoleného výsledku, rovněž jednání osoby, která vykonává své subjektivní právo k neodůvodněné újmě někoho jiného nebo společnosti, nebo jednání osoby, která vědomě a záměrně uplatňuje práva v rozporu s jejich smyslem a účelem. Za šikanózní jednání pak lze označit takové jednání, z něhož je patrná zjevná svévolnost a účelovost určitého jednání.

Žádost společnosti Hubexo Czech Republic and Slovakia s.r.o. ze dne 2.1.2026 naplňuje charakteristiky výkladu zneužití práva na informace a šikanózního jednání, neboť svými požadavky zcela záměrně uplatňuje právo na informace v rozporu s jejich smyslem a účelem. Informace jsou dle dostupných podkladů prokazatelně získávány pro podnikatelské účely, ke kterým žadatel využívá poskytnuté informace stavebními úřady, což je zjevným zneužitím práva v rozporu se základními zásadami správních orgánů a se smyslem InfZ.

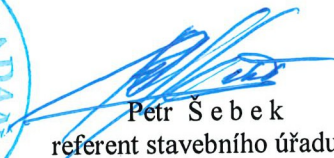
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, prostřednictvím Městského úřadu Kadaň, odbor stavební úřad.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.




Petr Šebek
referent stavebního úřadu

Obdrží:

Hubexo Czech Republic and Slovakia s.r.o., IDDS: dc6q2wa



Hubexo Czech Republic and Slovakia s.r.o.
Klicperova 3208/12, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Žádost o poskytnutí informací

dle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu k informacím
v aktuálním znění

Žadatel: Hubexo Czech Republic and Slovakia s.r.o.
IČ: 03441725, se sídlem Klicperova 3208/12, 150 00 Praha 5 - Smíchov
zastoupen osobou: Ing. Martin Kosour, jednatel společnosti

V Praze dne 01.01.2026

Věc: Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí) vydávaných Vaším stavebním úřadem v rámci územního, stavebního a společného řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon.

Dovoluji si Vás oslovit ve věci poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Naším cílem je pravidelně zpřístupňovat široké veřejnosti srozumitelné, anonymizované a agregované statistiky o rozhodovací činnosti stavebního úřadu; výstupy budou zdarma dostupné všem na našem webu (bez registrace) během tohoto roku.

Portál je v současné chvíli ve fázi technické realizace. Výstupy budou zdarma dostupné všem na našem webu (bez registrace), přičemž ostré spuštění pro veřejnost je naplánováno v průběhu roku 2026. Právě data získávaná v tomto období jsou nezbytným podkladem pro naplnění databáze a vytvoření smysluplných časových řad pro veřejnost. (Předchozí žádosti v uplynulém roce sloužily ke sběru historických podkladů. První souhrnný přehled, který zveřejníme po spuštění portálu, bude zahrnovat i rozhodnutí poskytnutá na základě těchto předchozích žádostí.)

Přínos pro občany:

- **Včasná a informovaná účast veřejnosti** – občané snáze sledují, kdy a jak se zapojit do řízení v obci.
- **Podklady pro zlepšování infrastruktury** – nárůst záměrů v lokalitách dává data pro požadavky na MHD, školky, parkování apod.
- **Srozumitelné přehledy místo studia spisů** – základní trendy a počty na jednom místě, což zároveň snižuje počet individuálních dotazů na úřad.
- A další

Získané dokumenty zároveň slouží i odborné veřejnosti (např. generálním dodavatelům, stavebním firmám, výrobcům a dodavatelům stavebních materiálů a řemeslníkům) k lepší orientaci v plánovaných stavebních záměrech a koordinaci kapacit.

Za účelem kontinuity a srovnatelnosti veřejných statistik budeme obdobnou žádost podávat vždy po skončení kalendářního čtvrtletí za bezprostředně předcházející období. Periodicita je nezbytná k tomu, aby veřejnost měla aktuální a porovnatelné informace o rozhodovací činnosti stavebních úřadů v čase.

Z tohoto důvodu Vás žádáme v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií v elektronické podobě, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, a to:

Dle zákona č. 183/2006 Sb. (řízení zahájena do 30. 6. 2024)

- Ohlášení stavby
- Územní souhlas
- Veřejnoprávní smlouva o umístění stavby
- Územní rozhodnutí
- Společné povolení (územní + stavební)
- Stavební povolení
- Veřejnoprávní smlouva o provedení stavby
- Veřejnoprávní smlouva o umístění a provedení stavby
- Souhlas s ohlášením stavby
- Rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením
- Rozhodnutí o odstranění stavby (nebo nařízení odstranění)
- Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
- Jakýkoliv dokument nahrazující výše zmíněné
- I nepravomocné rozhodnutí, povolení ze všech výše uvedených dokumentů



Hubexo Czech Republic and Slovakia s.r.o.
Klicperova 3208/12, 150 00 Praha 5 – Smíchov

Dle zákona č. 283/2021 Sb. (řízení zahájena od 01. 07. 2024)

- Povolení záměru
- Rámcové povolení
- Změna rámcového povolení
- Změna povolení záměru
- Povolení odstranění stavby
- Rozhodnutí o nařízení odstranění stavby
- Jakýkoliv dokument nahrazující výše zmíněné
- I nepravomocné rozhodnutí, povolení ze všech výše uvedených dokumentů

vydaných pro právnické osoby Vaším správním orgánem za období od 01.10.2025 do 31.12.2025 týkající se pouze pozemních staveb (budov) bez infrastruktury.

Žádáme o zaslání úplných elektronických kopií celých dokumentů (rozhodnutí), a to včetně jejich kompletní výrokové části, podmínek i odůvodnění. Upozorňujeme, že za poskytnutí informace nepovažujeme zaslání pouhých titulních stran, výpisů z evidence, rejstříkových karet či stručných přehledů.

Po povinném subjektu nepožadujeme zpracování souhrnů ani vytváření nové informace, ale prostou kopii (PDF) celého již existujícího dokumentu.

Rozsah anonymizace a ochrana údajů.

Při poskytování informací je nutné striktně rozlišovat mezi údaji chráněnými a veřejnými. Dovolujeme si upozornit na ustálenou judikaturu a znění právních předpisů, které vymezují hranice anonymizace:

- **Právnické osoby a podnikající fyzické osoby:** Anonymizace identifikačních údajů právnických osob (investorů, zhotovitelů) je nezákonná, neboť se na ně dle **bodů 14 odůvodnění (recitálu) GDPR** ochrana osobních údajů nevztahuje. Stejně tak nelze anonymizovat údaje o fyzických osobách vystupujících v rámci své podnikatelské či profesní činnosti (projektanti, stavbyvedoucí, zástupci), neboť se nejedná o údaje ze soukromého života (viz rozsudek **NSS č.j. 5 As 119/2011**).
- **Údaje o stavbě a umístění:** Informace o umístění stavby, katastrální území, parcelní čísla a název stavebního záměru jsou věcnými údaji, které nepodléhají režimu ochrany osobních údajů a nelze je anonymizovat.
- **Postup anonymizace:** V souladu s **§ 12 zákona č. 106/1999 Sb.** je povinný subjekt oprávněn vyloučit pouze ty informace, u nichž to výslovně stanoví zákon (tedy výhradně soukromé údaje nepodnikajících fyzických osob, např. sousedé), a **zbytek dokumentu musí poskytnout**. Začernění celých stran či údajů nepodléhajících ochraně je v rozporu se zákonem.

Pro zaslání kopií vydaných rozhodnutí v elektronické podobě, prosím využijte datové schránky Hubexo Czech Republic and Slovakia s.r.o.: dc6q2wa nebo email: zadosti@hubexo.com



Hubexo Czech Republic and Slovakia s.r.o.
Klicperova 3208/12, 150 00 Praha 5 – Smíchov

Děkujeme za součinnost.

S přáním úspěšného dne

Ing. Martin Kosour
Jednatel
Hubexo Czech Republic and Slovakia s.r.o.
Klicperova 12, Praha 5 – Smíchov
m: +420 605 454 043
e: zadosti@hubexo.com
w: www.hubexo.com